

0080468-73.2015.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Uso de documento falso

Magistrado: FABIOLA OLIVEIRA SILVA

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 16ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 30/06/2022

... réu Robson Francisco da Silva, está preso por tráfico e tem outras duas condenações por sequestro e tráfico e porte com porte de munição. Relatou que estava cumprindo 5 anos de prisão e teve uma saída temporária. Não conseguiu retornar e acabou ficando foragido, pois os familiares estavam precisando do interrogando. Conseguiu um trabalho como motorista e por este motivo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

16ª Vara Criminal

Av. Dr. Abrahão Ribeiro, nº 313, Rua 04 1º Piso Salas 1-220 e 1-221, Barra Funda -

CEP 01133-020, Fone: (011) 2868-7091, São Paulo-SP - E-mail: Sp16cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

0080468-73.2015.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

0080468-73.2015.8.26.0050

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Uso de documento falso

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ROBSON FRANCISCO DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FABIOLA OLIVEIRA SILVA

Vistos.

ROBSON FRANCISCO DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 304, observando o preceito secundário do artigo 297, caput, ambos do Código Penal, porque no dia 10 de agosto de 2015, por volta das 11h30, na Rua Alexandre Davidenko, altura do numeral 85, Cidade Tiradentes, nesta Cidade e Comarca, fez uso de documento público falso consistente em carteira de identidade (Carteira Nacional de Habilitação - CNH) em nome de Rogério Francisco da Silva.

A denúncia foi recebida às fls. 132/133. O réu foi citado (fl. 147) e apresentou defesa prévia (fls. 151/153).

Mantido o recebimento da denúncia (fl. 160), durante a instrução foi ouvida uma testemunha, sendo o réu interrogado ao final.

Nos debates, o Ministério Público manifestou-se pela condenação do acusado, nos termos da denúncia, entendendo provadas a autoria e a materialidade delitiva.

A d. Defesa, por sua vez, pleiteou a absolvição por atipicidade da conduta e, subsidiariamente por falta de provas. Ainda, pugnou o reconhecimento de crime impossível, sustentando cuidar-se de falsificação grosseira. Apresentou ainda a tese de desistência voluntária. Por fim, formulou requerimentos quanto à aplicação da pena.

É o relatório.
Decido.

A ação penal é procedente.

A materialidade do delito está devidamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência dos fatos (fls. 09/11), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 12), pelo laudo pericial de exame documentoscópico (fls. 58/62), bem como pela prova oral.

Primeiramente, anoto que não foi possível a oitiva da testemunha Kleber em razão de falecimento (fl. 216).

Afasto a tese de atipicidade visto que a conduta não está acoberta por excludente: "(...) 1. O uso de documento falso com a finalidade de evitar que o réu seja novamente recolhido à prisão não pode ser considerado como exercício de autodefesa. 2. A utilização de documento público em benefício do agente e em detrimento do Estado, configura ofensa à fé pública e não se confunde com a figura típica prevista no art. 307 do Código Penal. (...)” STJ - HC 197447 SP, Rel. Min. OG Fernandes , DJe de 9/11/2011.

"(...) Portar documento falso para ocultar o fato de ser foragido da Justiça não configura a hipótese de autodefesa, consagrada no art. 5.º, inciso LXIII, da Constituição Federal, mas sim da prática delitiva tipificada no artigo 304 do Código Penal. Precedentes. 2. Recurso ministerial provido para, cassando o acórdão recorrido, determinar que o Tribunal a quo, considerando a tipicidade da conduta, prossiga no julgamento da apelação criminal. (...)” STJ - REsp 1134497 SP, Rel. Min. Laurita Vaz , DJe 3/11/2011.

"(...) A Sexta Turma deste Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à posição adotada pelo Supremo Tribunal Federal, firmou a compreensão de que tanto a conduta de utilizar documento falso como a de atribuir-se falsa identidade, para ocultar a condição de foragido ou eximir-se de responsabilidade, caracterizam, respectivamente, o crime do art. 304 e do art. 307 do Código Penal, sendo inaplicável a tese de autodefesa. (...)” STJ - HC 156087 SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 6ª Turma, DJe 05/09/2012

Afasto a tese sobre a falsidade grosseira. Esse fato não restou demonstrado. Em juízo, o policial relatou que a desconfiança se deu em razão do acusado haver caído em contradição durante a entrevista, o que motivou a pesquisa. Afasto, de igual modo, a tese de desistência voluntária, pois não ficou demonstrado que o acusado tenha admitido, antes da verificação, que o documento não fosse verdadeiro.

No mérito, há provas quanto à autoria.

Vitor Rogério Rodrigues, policial militar, afirmou em Juízo que estavam em patrulhamento pela avenida quando passaram por um grupo de pessoas e percebeu que um dos rapazes saiu do local, próximo a um bar e conseguiram aborda-los. Apresentou a CNH e caiu em contradição, acabou dizendo que o documento era de seu irmão e o apresentava por seu procurado pela justiça.

Interrogado, o réu Robson Francisco da Silva, está preso por tráfico e tem outras duas condenações por sequestro e tráfico e porte com porte de munição. Relatou que estava cumprindo 5 anos de prisão e teve uma saída temporária. Não conseguiu retornar e acabou ficando foragido, pois os familiares estavam precisando do interrogando. Conseguiu um trabalho como motorista e por este motivo providenciou o

documento constante da denúncia.

O acusado em juízo confirmou a apresentação do documento falso.

As provas amealhadas confirmam a denúncia e não há de se falar em dúvidas ou insuficiência aptas a beneficiar o acusado.

O policial confirmou a abordagem, assim como a apresentação do documento pelo acusado, tendo gerado suspeita a inconsistência em suas declarações, o que motivou o consulta e constatação da irregularidade. O acusado, a seu turno, confessou a prática dos fatos, afirmando não haver retornado para o cumprimento de pena e obtenção de emprego de motorista.

Deste modo, inclusive, o acusado confessou que o documento não seria usado apenas para o fim de evitar a prisão, como também de manter a atividade que exercia.

O policial responsável pelo flagrante foi firme e seguro, certo que não se deve desconsiderar o teor do depoimento do policial apenas pela sua condição funcional, já que o simples fato de as testemunhas serem dos quadros da Polícia não invalida, por si só, seu depoimento.

Nesse sentido: “Os policiais não estão impedidos de depor. Seus depoimentos têm o mesmo valor que outro qualquer. Há dispositivos expressos no Código de Processo Penal determinando que a polícia deverá colher todas as provas que servirem para o esclarecimento do fato e suas circunstâncias (art. 6º, III) e que toda pessoa poderá ser testemunha (art. 202). O fato de ter sido a prova acusatória baseada em depoimentos prestados por policiais que procederam à prisão em flagrante não autoriza a absolvição” (TJSP – AC – Rel. Carlos Bueno – RT 654/278).

É o quanto basta para a condenação.

Passo à fixação da pena:

O acusado ostenta maus antecedentes 20ª Vara Criminal. Ação Penal – Procedimento Ordinário: 0054149-54.2004.8.26.0050, motivo pelo qual fixo a pena-base em 1/6 (um sexto) acima do mínimo legal, ou seja, 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Em segunda fase, reconheço a reincidência (Foro de Araras - Vara Criminal. Procedimento Especial da Lei Antitóxicos: 0000911-83.2009.8.26.0038) que fica compensada com a confissão.

Em terceira fase nada há a ser considerando.

O acusado ostenta condenações por crimes graves e o fato dos autos relaciona-se a evitar o cumprimento de pena. Assim, evidentemente incabível a substituição, assim como a aplicação de regime menos gravoso. Fica, pois, estabelecido o regime inicial fechado.

Dispositivo.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal a fim de CONDENAR o acusado ROBSON FRANCISCO DA SILVA, qualificado nos autos, como incurso no artigo 304, c.c. artigo 297, caput, ambos do Código Penal, à pena de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, no regime inicial fechado, e 11 (onze) dias-multa, certo que o dia-multa deve ser calculado no mínimo legal por não haver razões informadas nos autos para sua exacerbação.

Tendo respondido em liberdade, poderá recorrer nesta condição.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

P.I.C.

São Paulo, 30 de junho de 2022.